LAURO GUIMARÃES NETO — CONSULTORIA JURÍDICA
Direito administrativo e contratos de infraestrutura · OAB/JA 1.204
Processo administrativo nº 2021.031442

PARECER JURÍDICO — PROF. LAURO GUIMARÃES NETO

Parecer jurídico · dezembro de 2023 · anexo à manifestação da Garças Ambiental no processo nº 2021.031442

1. A CONSULTA

Consulta-me a Garças Ambiental Saneamento S.A. sobre a compatibilidade entre a matriz de riscos do Contrato nº 037/2014 e as garantias legais de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ante o indeferimento administrativo de seu requerimento de recomposição.

2. FUNDAMENTOS

A repartição objetiva de riscos das parcerias público-privadas (art. 4º, VI, e art. 5º, III, da Lei nº 11.079/2004) disciplina as áleas ordinárias do empreendimento. Não alcança, porém, as áleas extraordinárias: a teoria da imprevisão e o fato do príncipe permanecem aplicáveis aos contratos administrativos como garantias de ordem pública (art. 37, XXI, da Constituição; art. 65, II, d, e § 5º, da Lei nº 8.666/1993), que a autonomia negocial não pode suprimir. A alocação do risco de demanda à concessionária pressupõe, ademais, a normalidade do ambiente em que a demanda se forma; eventos externos de magnitude anômala, como a crise hídrica de 2015-2016 e a escalada tarifária da energia, desbordam da álea assumida.

Quanto às obras da contratante, o inadimplemento da cláusula 21.1.8 é fato da administração; a franquia da cláusula 14.5.6, regra de exceção, interpreta-se restritivamente (arts. 113 e 423 do Código Civil), alcançando custos e não lucros cessantes.

3. CONCLUSÃO

É juridicamente sustentável a pretensão de recomposição quanto aos temas indeferidos, recomendando-se, esgotada a via administrativa, o recurso à arbitragem da cláusula 41.

Prof. Lauro Guimarães Neto
Professor de Direito Administrativo · OAB/JA 1.204

Rua da Faculdade, nº 210, cj. 8 · Costa do Jacarandá (JA) · gabinete@guimaraesneto.adv.br